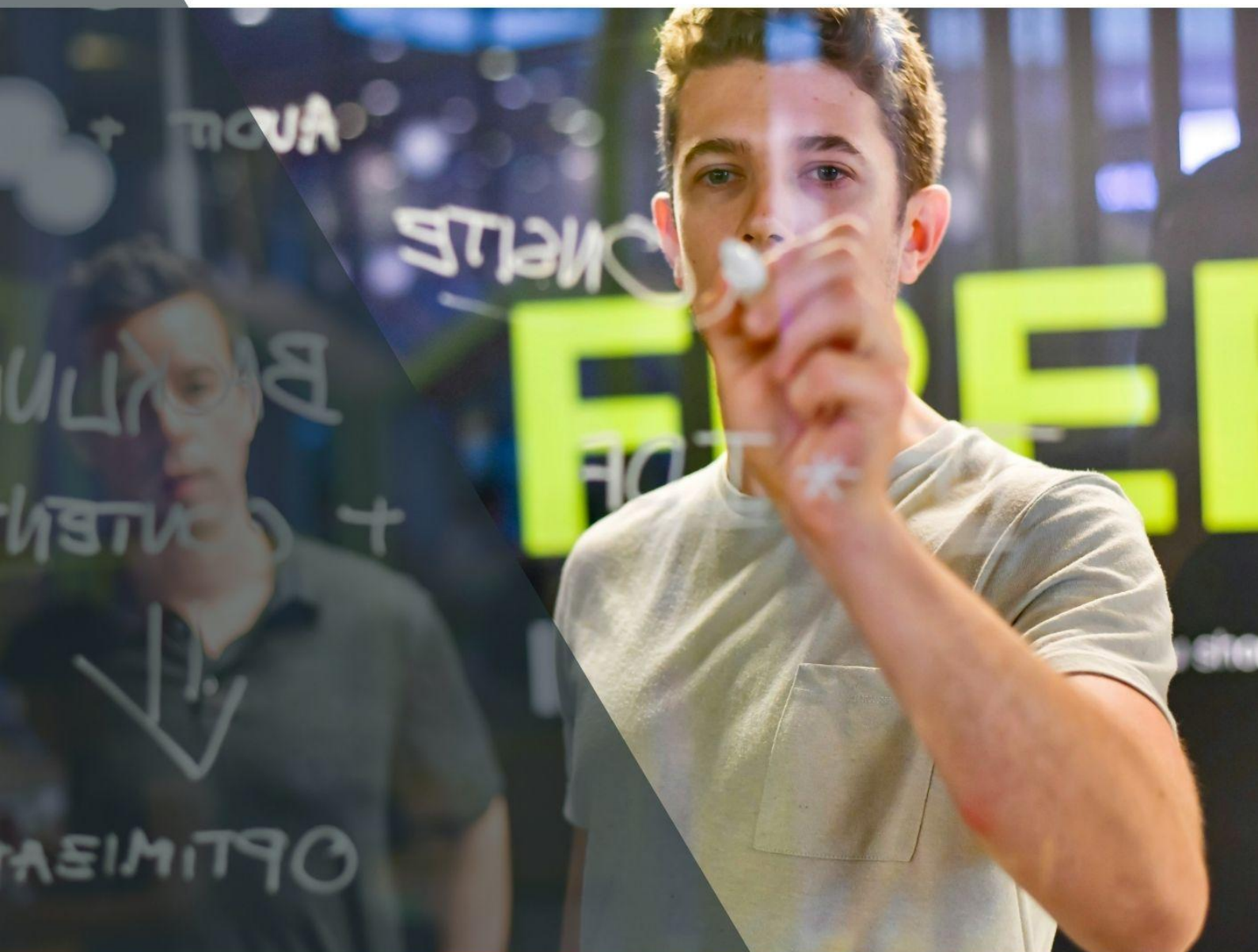




Vinicius Heming
Assessoria e Consultoria Jurídica



Material de estudo

**Propriedade Intelectual nos
Videogames**

licenciado para:
Unifasipe – Curso ADS



[66] 99971-7991



contato@viniciusheming.com



Sinop - MT

O Caso DOTA e a Propriedade Intelectual nos Videogames

Marcas, Direitos Autorais e a Governança de Conteúdo
Gerado por Usuários

Disclaimers

O presente material visa apoiar o estudo do curso oferecido e não tem por objetivo esgotar o tema.

A medida em que forem estabelecidos novas regulamentações e entendimentos o presente material será revisado.

Material licenciado para uso exclusivo da empresa destinatária do treinamento. O compartilhamento com terceiros é proibido sem prévia autorização por escrito.

Sumário

Introdução: O Fenômeno DOTA e o Modding como Vetor de Inovação Descentralizada .	4
A Dicotomia Ideia-Expressão na Indústria de Jogos: O que a PI Protege?.....	5
1. Jogabilidade e Regras do Jogo (Não Protegidas por Direito Autoral).....	6
2. Código-Fonte e Ativos Gráficos (Altamente Protegidos)	6
3. Personagens: O Teste do Personagem Distintivo e as "Scènes-à-Faire"	7
A Disputa da Marca Registrada "DOTA" no USPTO (2011-2012)	7
O Acordo de 2012 e a Era das Reformulações Preventivas (2013)	10
O Acordo de Marcas de 2012	10
O Problema do Pós-Acordo: Direitos Autorais sobre Personagens e Cenários.....	10
A Evolução Contratual do EULA da Blizzard: De 2002 a Warcraft III: Reforged (2020) ..	12
O Contencioso de Direitos Autorais: Blizzard & Valve vs. uCool & Lilith Games (2015-2018)	14
O Impacto Econômico e os Desafios de Governança nos Esports Globais	17
Referências	19

Introdução: O Fenômeno DOTA e o Modding como Vetor de Inovação Descentralizada

A criação e a evolução de *Defense of the Ancients* (DotA) constituem um dos marcos mais complexos e instrutivos na história da propriedade intelectual aplicada à indústria de entretenimento digital. Originalmente concebido em 2002 por um programador amador sob o pseudônimo de "Eul" (Kyle Sommer), o jogo surgiu como uma modificação (mod) de *Warcraft III: Reign of Chaos*, utilizando a ferramenta de edição de mapas integrada do jogo, o *World Editor*. A mecânica de DotA foi inspirada em um mapa customizado de *StarCraft* chamado *Aeon of Strife*, mas o trabalho de Eul adaptou essas dinâmicas para o motor de jogo de *Warcraft III*, estabelecendo as fundações do gênero que viria a ser conhecido como Multiplayer Online Battle Arena (MOBA).

Sob a perspectiva jurídica dos direitos autorais, o modding se enquadra na doutrina de obras derivadas. Conforme a Seção 101 do *Copyright Act* dos Estados Unidos (17 U.S.C. § 101), uma obra derivada constitui uma criação baseada em um ou mais trabalhos pré-existentes, cuja comercialização ou exploração depende, por via de regra, da autorização expressa do titular dos direitos da obra original. No caso do *Warcraft III* clássico, o Contrato de Licença de Usuário Final (EULA) original não continha termos que transferissem automaticamente os direitos de propriedade intelectual do conteúdo criado no editor de volta para a Blizzard Entertainment. No entanto, o contrato proibia estritamente a exploração comercial independente dessas modificações.

A trajetória de autoria do mod foi caracterizada por um processo de criação descentralizado e informal, pautado por normas comunitárias e pela ausência de contratos formais de cessão de direitos. Em 2004, ao afastar-se do desenvolvimento ativo para ingressar na universidade, Eul removeu os mecanismos de proteção que impediam a edição de seu código (processo conhecido na comunidade como *locking*) e declarou publicamente que o projeto passava a ser de "código aberto" (open source). Essa decisão permitiu que outros usuários desenvolvessem versões paralelas, culminando no lançamento de *DotA Allstars* por Steve "Guinsoo" Feak. Quando Guinsoo se

retirou do projeto em 2005, o balanceamento competitivo e a gestão do código foram assumidos por "IceFrog", que se estabeleceu como a autoridade criativa de fato sobre a modificação.

Essa estrutura descentralizada de criação gerou uma ramificação complexa na cadeia de custódia dos direitos quando grandes corporações iniciaram o processo de comercialização da marca. A Valve Corporation, identificando o potencial competitivo e comercial do jogo, contratou Eul e IceFrog em 2009 para desenvolver uma sequência comercial independente, denominada *Dota 2*, obtendo destes contratos formais de cessão de todos os direitos autorais e de propriedade intelectual que possuíam sobre o mod original. Paralelamente, Guinsoo uniu-se à Riot Games, cedendo seus direitos sobre *DotA Allstars* à empresa. Em 2010, a Riot Games adquiriu a DotA-Allstars LLC, entidade que gerenciava o principal portal comunitário e detinha direitos históricos sobre a marca associados ao trabalho de Guinsoo, e, em 2011, transferiu integralmente essa pessoa jurídica e seus ativos para a Blizzard Entertainment. Esta divisão na cadeia de aquisições preparou o cenário para um dos maiores embates jurídicos de marcas da indústria de jogos eletrônicos.

A Dicotomia Ideia-Expressão na Indústria de Jogos: O que a PI Protege?

Para compreender o caso *Dota*, é fundamental dominar o conceito de **Dicotomia Ideia-Expressão**, um princípio basilar do Direito de Autor (*Copyright*) consagrado internacionalmente e refletido na legislação norte-americana (17 U.S.C. § 102(b)). Sob este princípio, o direito autoral protege a **expressão concreta** de uma obra, mas nunca a **ideia abstrata**, os sistemas, os métodos de operação ou os conceitos concebidos pelo autor.

No contexto dos videogames, essa divisão dita limites muito claros para o que pode e o que não pode ser protegido por propriedade intelectual:

1. Jogabilidade e Regras do Jogo (Não Protegidas por Direito Autoral)

As mecânicas básicas de um jogo (ex: pular, atirar, acumular pontos, comprar itens) e suas regras abstratas são consideradas "sistemas ou métodos de operação".

- **Por que não são protegidas?** O Direito Autoral não permite que ninguém monopolize uma regra de jogo. Se regras pudessem ser protegidas por direito autoral, a empresa que criou o primeiro jogo de plataforma seria a única autorizada a fazer jogos onde um personagem pula sobre obstáculos.
- **A aplicação no caso Dota:** A mecânica central do gênero MOBA, duas equipes de 5 jogadores, um mapa simétrico com 3 rotas (lanes), torres de defesa, tropas geradas automaticamente (creeps) e o objetivo de destruir uma estrutura central na base adversária, é uma **ideia/sistema**. Portanto, qualquer empresa (como a Riot Games com *League of Legends* ou a S2 Games com *Heroes of Newerth*) pôde copiar exatamente essas regras e essa jogabilidade sem cometer nenhuma infração de propriedade intelectual.

2. Código-Fonte e Ativos Gráficos (Altamente Protegidos)

Enquanto a *ideia* do jogo é livre, a sua *expressão audiovisual e técnica* é protegida de forma rígida pela lei de direitos autorais.

- **O Código-Fonte:** É protegido sob a categoria de "obra literária". Ninguém pode copiar o código de programação de outro jogo.
- **Os Ativos Audiovisuais:** Os modelos tridimensionais, texturas, arquivos de som, vozes, trilha sonora e animações são protegidos como obras pictóricas, gráficas ou audiovisuais.
- **A aplicação no caso Dota:** O mod original rodava dentro de *Warcraft III* usando arquivos de extensão proprietária .w3x e usava diretamente os modelos de elfos, orcs e demônios criados pela Blizzard. A Valve não podia usar nenhum desses arquivos, códigos ou modelos. Por isso, a Valve teve que reconstruir *Dota 2* absolutamente do zero, programando

um motor gráfico próprio (Source Engine) e recriando do zero todas as ilustrações, dublagens e animações do jogo.

3. Personagens: O Teste do Personagem Distintivo e as "Scènes-à-Faire"

A proteção de personagens de jogos eletrônicos é uma das áreas mais refinadas do direito de propriedade intelectual. A jurisprudência estabelece duas categorias cruciais:

- **Tropes Comuns ou *Scènes-à-Faire* (Não Protegidos):** Elementos visuais ou temáticos que são indispensáveis para caracterizar um gênero não podem ser protegidos. Por exemplo, um "arqueiro elfo de capa verde" ou um "rei esqueleto guerreiro" são clichês medievais clássicos (tropes de fantasia). Nenhuma empresa pode alegar exclusividade sobre a figura genérica de um esqueleto com uma espada.
- **Personagens Altamente Delineados (Protegidos):** Se um personagem possui um nome específico, traços de personalidade marcantes, uma história de fundo (*lore*) detalhada e uma combinação visual única e altamente distintiva, ele passa a ser protegido por direito autoral. O tribunal de apelações dos EUA utiliza testes como o *Character Delineation Test* para aferir se o personagem é "especialmente distintivo" a ponto de merecer proteção isolada.
- **A aplicação no caso Dota:** Heróis como "Leoric, o Rei Esqueleto" ou "Alleria Windrunner" não eram simples esqueletos ou elfas. Eles possuíam nomes, histórias de fundo integradas ao universo de *Warcraft* e *Diablo*, e combinações de habilidades muito específicas. Como a Blizzard detinha os direitos autorais dessas expressões, a Valve foi forçada a fazer modificações profundas em *Dota 2* para evitar processos judiciais.

A Disputa da Marca Registrada "DOTA" no USPTO (2011-2012)

O estopim para o conflito corporativo ocorreu quando a Valve Corporation deu início ao depósito de pedidos de registro da marca "DOTA"

perante o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) em agosto de 2010, visando assegurar a identidade comercial de seu futuro lançamento, *Dota 2*. Em resposta, no dia 16 de novembro de 2011, a Blizzard Entertainment protocolou uma oposição formal perante o Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), registrada sob o número de rastreamento ESTTA441431, contra o pedido de patente serial número 85/102245, enquadrado na Classe Internacional 009 (programas de computador, softwares de jogos e videogames).

A Blizzard foi representada na disputa pelos advogados Marc E. Mayer, Karin G. Pagnan e Alexa L. Lewis, do escritório Mitchell Silberberg & Knupp LLP, enquanto a Valve contou com a representação de David J. Byer, da firma K&L Gates LLP. A estratégia da Blizzard baseou-se na tentativa de demonstrar que a marca pertencia ao domínio público ou que seu uso exclusivo pela Valve causaria um prejuízo irreparável à comunidade e à própria Blizzard, que pretendia lançar um produto oficial concorrente utilizando a mesma nomenclatura.

Os principais argumentos apresentados pelas partes na disputa perante o USPTO estão sintetizados e comparados na tabela abaixo:

Critério Jurídico	Argumentação e Tese da Opposer (Blizzard)	Argumentação e Tese do Applicant (Valve)
Fundamento de Oposição	Prioridade de uso e probabilidade de confusão com o consumidor sob a Seção 2(d) do <i>Trademark Act</i> (15 U.S.C. § 1052(d)).	Inexistência de direito comercial prévio da Blizzard e primazia da aquisição de direitos dos autores históricos.
Associação Tecnológica	O mod original rodava estritamente sob o formato proprietário .w3x, dependendo inteiramente do motor e do software de <i>Warcraft III</i> para ser executado.	O novo título (<i>Dota 2</i>) foi reconstruído integralmente do zero em um motor próprio (Source Engine), sem reaproveitamento de código-fonte da Blizzard.
Associação ao Lore / Universo	O acrônimo "DOTA" faz referência direta aos "Ancients", raça fictícia e marcas do universo <i>Warcraft</i> , como nas obras licenciadas <i>"War of the Ancients"</i> .	O termo "Dota" consolidou-se como um significante genérico e independente de gênero, destituído de sua vinculação semântica estrita à fantasia da

Crítério Jurídico	Argumentação e Tese da Opposer (Blizzard)	Argumentação e Tese do Applicant (Valve)
		Blizzard.
Goodwill e Uso Comercial	Reivindicação do <i>goodwill</i> (reputação comercial) gerado por sete anos no Battle.net e pela aquisição da DotA-Allstars LLC em 2011.	Afirmção de que a Blizzard nunca lançou, comercializou ou promoveu produtos sob o selo "DOTA", caracterizando falta de legitimidade ativa.
Licenciamento Comunitário	Licenciamento de marcas comunitárias a portais de fãs (como playdota.com e getdota.com) e validação cultural (canção "DotA" do cantor Basshunter).	Contratação direta dos desenvolvedores-chefes (Eul e IceFrog), cujos termos de transferência de propriedade intelectual retroagem à concepção original.

A Blizzard enfrentou um desafio processual complexo perante a Lei de Marcas dos Estados Unidos (*Lanham Act*). Para demonstrar interesse de agir (*standing*), a empresa precisava fundamentar um receio real de dano comercial decorrente do registro da marca por um concorrente. Como a Blizzard não detinha uma marca registrada ativa para o termo e o uso anterior havia ocorrido de forma voluntária e não comercial por terceiros sem vínculo de emprego, provar a titularidade original sobre o sinal distintivo revelou-se um óbice legal considerável.

O debate público sobre a disputa evidenciou posicionamentos divergentes das lideranças das duas empresas. Frank Pearce, então vice-presidente executivo de desenvolvimento de produtos da Blizzard, defendeu que o termo "DOTA" havia se tornado sinônimo de um gênero de jogo e que não deveria ser passível de apropriação exclusiva por nenhuma corporação. Em contrapartida, Gabe Newell, presidente e cofundador da Valve, sustentou que o registro da marca representava uma medida de proteção comercial legítima para um produto de grande escala e que a comunidade apoiava o registro da marca pela Valve.

O Acordo de 2012 e a Era das Reformulações Preventivas (2013)

O Acordo de Marcas de 2012

Em maio de 2012, a Blizzard Entertainment e a Valve Corporation anunciaram a celebração de um acordo de transação extrajudicial, extinguindo formalmente o litígio administrativo perante o USPTO. Nos termos estipulados pela avença:

- A Valve obteve a outorga **exclusiva do direito de exploração comercial da marca "Dota"**, preservando a identidade nominal de *Dota 2* no mercado global.
- A Blizzard garantiu o **direito de uso não comercial** do termo para sua comunidade de jogadores, restrito a mapas customizados criados pelos usuários para os jogos *Warcraft III* e *StarCraft II*.
- Como consequência direta, a Blizzard alterou a denominação de seu mod oficial em desenvolvimento para *StarCraft II*, anteriormente intitulado *Blizzard DOTA*, para *Blizzard All-Stars* (que evoluiu posteriormente para o jogo comercial *Heroes of the Storm*).

O Problema do Pós-Acordo: Direitos Autorais sobre Personagens e Cenários

É de suma importância destacar que o acordo de 2012 encerrou apenas a disputa da **marca** (o termo comercial "DOTA"). A Blizzard permaneceu como detentora exclusiva de todos os **direitos autorais** sobre os ativos visuais, sonoros, modelos tridimensionais, nomes proprietários e conceitos narrativos contidos nas franquias *Warcraft* e *Diablo*.

Durante a fase de testes (Beta) de *Dota 2* entre 2011 e 2012, a Valve vinha utilizando modelos visuais e nomenclaturas extremamente semelhantes aos originais da Blizzard. Quando o acordo de marcas foi assinado e a Blizzard anunciou o desenvolvimento de *Blizzard All-Stars* (trazendo personagens icônicos oficiais como a elfa Alleria e o Rei Leoric), a Valve percebeu o imenso risco de litígio. Se mantivesse os heróis parecidos com a propriedade intelectual

da Blizzard após o lançamento oficial de *Dota 2*, a Valve seria processada por infração de direitos autorais.

Isso forçou a Valve a realizar uma **ampla e profunda onda de reestruturações visuais e mudanças de nomes ao longo de 2013** (ano do lançamento oficial do jogo), desvinculando seus personagens dos ativos protegidos da Blizzard:

Nome do Personagem Original (Mod DotA)	Nome Adaptado em Dota 2	Alterações Visuais e de Design Implementadas	Razão Jurídica da Mudança
Windrunner (Alleria)	Windranger (Lyrlei)	Substituição do modelo de elfo arqueiro clássico de Warcraft III por uma humana estilizada com tons verdes e ruivos.	Proteção do nome "Alleria", que constitui personagem central do lore proprietário de Warcraft III.
Necrolyte (Rotund'jere)	Necrophos	Remoção da estética clássica de morto-vivo com temática de flagelo de Warcraft III, adotando vestes rituais místicas verdes e pele espectral.	Desvinculação dos designs visuais dos mortos-vivos (Undead) protegidos por direitos autorais da Blizzard.
Skeleton King (King Leoric)	Wraith King (Ostarion)	Retirado do jogo em dezembro de 2013 "para fins cerimoniais" e remodelado de um esqueleto físico para um rei espectral de energia fantasmagórica verde.	O nome "Leoric, o Rei Esqueleto" pertence à franquia <i>Diablo</i> , de propriedade exclusiva da Blizzard, que pretendia usá-lo em seu próprio jogo.
Chen Stormstout (Pandaren Brewmaster)	Mangix (Brewmaster)	Alteração do modelo físico para uma criatura mística e simiesca, eliminando as feições e ornamentações literais de urso panda.	A raça dos "Pandarens" e o herói "Chen Stormstout" são propriedades intelectuais exclusivas de Warcraft III.
Tauren Chieftain (Cairne Bloodhoof)	Elder Titan	Substituição do visual clássico da raça "Tauren" (minotauros da Blizzard) por um titã místico de feições originais.	O termo "Tauren" e o personagem "Cairne Bloodhoof" são de propriedade exclusiva da Blizzard.

Essas transformações evidenciam na prática a aplicação da distinção entre **ideia** (a jogabilidade e as habilidades mecânicas do herói, que a Valve pôde manter intactas) e **expressão** (o design visual e os nomes dos heróis, que a Valve foi legalmente compelida a mudar para não infringir os direitos autorais da Blizzard).

A Evolução Contratual do EULA da Blizzard: De 2002 a Warcraft III: Reforged (2020)

A perda da oportunidade de explorar comercialmente uma das franquias mais lucrativas do mercado de jogos eletrônicos motivou uma reavaliação profunda da política de propriedade intelectual e dos termos contratuais aplicados pela Blizzard Entertainment. No contrato de licença original de *Warcraft III* de 2002, a empresa definia as criações desenvolvidas por usuários no *World Editor* sob a categoria de "Novos Materials". Embora o instrumento vedasse o uso comercial desses mapas sem anuência expressa, ele não continha cláusulas de cessão automática ou compulsória de direitos autorais de autoria do usuário de volta para a publicadora. Essa lacuna contratual permitiu que a Valve e terceiros adquirissem de forma legítima os direitos autorais detidos pelos modificadores originais.

Em 28 de janeiro de 2020, por ocasião do lançamento do remake *Warcraft III: Reforged*, a Blizzard promoveu uma ampla atualização em sua Política de Uso Aceitável de Jogos Customizados, alterando de forma substancial o equilíbrio de direitos entre desenvolvedor e comunidade. O novo regime contratual estabeleceu a transferência compulsória de toda a propriedade intelectual desenvolvida com as ferramentas do jogo de maneira imediata e automática.

A tabela detalha a evolução dos mecanismos de controle de propriedade intelectual aplicados pela Blizzard entre as duas eras de licenciamento do jogo:

Disposição Contratual	EULA Warcraft III Clássico (2002)	Política de Uso Aceitável de Reforged (2020)	Mecanismo e Implicação Jurídica
Atribuição de Propriedade	Os mapas customizados constituíam "Novos Materiais". O usuário retinha os direitos autorais sobre os códigos e conceitos originais.	"Custom Games" são e permanecerão de propriedade exclusiva e única da Blizzard.	Cessão automática de pleno direito de todos os títulos, interesses e direitos de autor ao criar o arquivo.
Licença Subsidiária de Proteção	Inexistência de cláusula de licença compulsória de propriedade no documento original de 2002.	Outorga de licença exclusiva, perpétua, mundial, isenta de royalties e irrevogável caso a cessão direta seja inválida.	Salvaguarda contratual para garantir a exploração comercial exclusiva pela Blizzard mesmo sob legislações locais restritivas.
Direitos Morais	Sem cláusulas explícitas de renúncia de direitos morais ou direito de paternidade sobre as criações.	O usuário renuncia e abre mão de quaisquer direitos morais ou assemelhados sobre os mapas criados, sem direito a remuneração.	Permite à Blizzard modificar, descontinuar ou explorar os trabalhos sem obrigatoriedade de atribuição nominal ou compensação.
Monetização e Financiamento	Proibição ampla e irrestrita de exploração comercial fora dos limites contratuais da plataforma.	Autorização restrita a captação de doações externas, desde que desprovida de contrapartida de benefícios ou vantagens internas.	Inibe a criação de economias paralelas em servidores privados e impede a comercialização direta de chaves de acesso a mapas.
Ativos de Terceiros (Copyright)	Recomendação de conformidade de direitos de terceiros, sem sistemas ativos de remoção.	Proibição absoluta e estrita de inserção de quaisquer direitos autorais de terceiros sob pena de banimento de conta.	Protege a Blizzard de litígios por violação de propriedade intelectual em mapas de paródia (como mapas de animes).

Essa modificação radical nas regras gerou uma forte reação negativa da comunidade de desenvolvimento de mapas customizados. Juristas e analistas do setor observaram que tais termos produzem um efeito desestimulador para a inovação independente. Se o novo EULA estivesse em vigência no início dos anos 2000, empreendimentos independentes de sucesso comercial estrondoso como *Dota 2*, *League of Legends* e *Auto Chess* nunca teriam se consolidado a partir do ambiente de criação de Warcraft III, uma vez que a propriedade intelectual dessas marcas teria sido capturada na origem pela publicadora do jogo base.

O Contencioso de Direitos Autorais: Blizzard & Valve vs. uCool & Lilith Games (2015–2018)

As consequências da transição de *Defense of the Ancients* de um mod para uma marca comercial estenderam-se ao âmbito do litígio de direitos autorais de grande escala nas cortes federais norte-americanas. Em setembro de 2015, a Blizzard Entertainment e a Valve Corporation uniram-se como coplautoras para ajuizar uma ação judicial por violação de direitos autorais perante a Corte Distrital do Distrito Norte da Califórnia contra as empresas Lilith Games (Xangai) e uCool Inc.. As autoras alegaram que os jogos móveis desenvolvidos pelas rés, intitulados *DotA Legends* e *Heroes Charge*, respectivamente, infringiam de maneira sistemática os direitos autorais vigentes sobre o design, os atributos visuais, as personalidades e as narrativas dos personagens originados na franquia de modificações *DotA* e consolidados em *Dota 2*.

O contencioso ganhou contornos de complexidade quando a uCool apresentou uma moção para julgamento sumário parcial, arguindo que a Valve e a Blizzard careciam de legitimidade ativa para pleitear a proteção de direitos autorais sobre a franquia *DotA*. A estratégia da defesa baseou-se diretamente na natureza colaborativa e descentralizada da criação do mod. A uCool formulou duas teses jurídicas principais:

- **Tese da Obra Coletiva:** A uCool sustentou que as versões sucessivas de *DotA* e *DotA Allstars* constituíam "obras coletivas" nos moldes definidos pela Seção 101 do *Copyright Act*. Sob essa classificação, os administradores do mod (Eul, Guinsoo e IceFrog) deteriam direitos exclusivos tão somente sobre a seleção, coordenação e arranjo estático dos heróis no mapa geral. Consequentemente, as habilidades, personalidades e narrativas individuais dos personagens teriam sido sugeridas e criadas de forma esparsa e isolada por uma multiplicidade de usuários anônimos nos fóruns de discussão. Como a Valve não possuía contratos formais de cessão assinados por cada um desses colaboradores voluntários, ela não poderia pleitear direitos exclusivos de autoria sobre as figuras dos heróis.
- **Tese do Abandono de Direitos:** A defesa alegou que a declaração pública proferida por Kyle "Eul" Sommer em 2004, ao declarar que *DotA* passava a ser de "código aberto", representava um ato inequívoco de abandono voluntário de direitos autorais, de modo a introduzir todo o conteúdo criado no domínio público.

O juiz federal Charles Breyer indeferiu a moção de julgamento sumário parcial da uCool, estabelecendo parâmetros fundamentais para a análise do conteúdo gerado por usuários em ambientes digitais cooperativos. Em sua decisão, a corte de primeira instância rechaçou as teses defensivas e fixou as seguintes balizas jurídicas:

- **Unicidade da Obra Intelectual:** O tribunal determinou que as modificações de *DotA* não se caracterizavam como obras coletivas. Ao contrário de uma coletânea de ensaios ou enciclopédia, os heróis do jogo interagem em equipes, dependem de regras de combate integradas e digladiam-se em cenários unificados, formando uma obra audiovisual unitária cujas partes constituintes são indissociáveis e interdependentes para o funcionamento do todo.
- **A Teoria do Autor Principal (*Master Mind Test*):** O juízo ratificou que a autoria de uma criação colaborativa cabe àquele que exerce o controle criativo e editorial decisório do projeto, a "mente coordenadora" (*master mind*). Apesar de os administradores do mod terem solicitado e

incorporado ideias, conceitos e nomes sugeridos por entusiastas nos fóruns de debate, o poder de decidir quais elementos seriam integrados, programados e compilados no código-fonte do mapa cabia de forma exclusiva aos desenvolvedores principais (Eul, Guinsoo e IceFrog). As contribuições sugeridas pela comunidade configuravam meros insumos informais, que não outorgavam aos seus proponentes a condição de coautores da obra derivada global.

- **Configuração Restrita do Abandono de Direitos:** O tribunal determinou que o abandono de um direito autoral exige a comprovação de um ato físico ostensivo e inequívoco que demonstre de forma clara a intenção do titular de abdicar da totalidade de suas prerrogativas legais. A manifestação de Eul ao abrir o código de sua autoria e convidar outros usuários a lançar novos mapas constituiu tão somente uma licença implícita de uso não comercial condicionada ao reconhecimento de créditos morais de atribuição, e não um abandono de direitos capaz de autorizar a exploração comercial independente por terceiros concorrentes.

Do ponto de vista processual, o caso também se destacou pela análise dos níveis de detalhamento exigidos para petições iniciais de violação de direitos autorais envolvendo ativos visuais de jogos. Inicialmente, em decisão proferida em dezembro de 2015, o juiz Charles Breyer acolheu em parte a contestação da uCool devido ao caráter excessivamente genérico da queixa inicial, conferindo prazo para emenda. A corte assentou que, embora as autoras comprovassem a titularidade formal de direitos sobre os jogos *Warcraft* e *Dota 2*, os personagens ordinários de jogos de fantasia heróica necessitam apresentar contornos distintivos de design muito específicos para justificar proteção autoral independente, afastando a aplicação da doutrina do *scènes à faire*.

Após o protocolo da Segunda Petição Inicial Emendada pelas autoras em março de 2018, a petição passou a listar exemplos de cópia de personagens específicos de alta identidade de marca, a exemplo de "Leoric, o Rei Esqueleto" e do "Fuzileiro Terrano" (*Terran Marine*). Com a demonstração detalhada dos traços de personalidade e recursos visuais de autoria exclusiva das autoras, o

tribunal indeferiu a moção de extinção preliminar. Em 27 de março de 2018, a Lilith Games apresentou dezesseis teses de defesa de mérito afirmativas. Pouco tempo após essa etapa do trâmite processual, a Blizzard e a Valve protocolaram pedidos de desistência e extinção da demanda com resolução de mérito perante as rés uCool e Lilith Games, indicando a formalização de transações amigáveis de natureza confidencial entre as empresas.

O Impacto Econômico e os Desafios de Governança nos Esports Globais

A consolidação de marcas unificadas e seguras sob a égide dos direitos intelectuais corporativos representou um fator indispensável para o desenvolvimento dos esportes eletrônicos como um mercado profissional de escala global. Como ressaltado pela pesquisa jurídica conduzida por David Nathaniel Tan junto à Harvard Law School, a viabilização de investimentos por patrocinadores de grande porte, acordos de direitos de transmissão midiática e licenciamentos de produtos corporativos depende da existência de um titular de propriedade intelectual identificável, capaz de outorgar garantias jurídicas contra reclamações de infração de autoria por terceiros.

A transição da governança de *DotA* de um ecossistema amador e descentralizado para uma estrutura comercial sob a tutela da Valve Corporation resultou em um crescimento em escala exponencial nos prêmios distribuídos e no volume de receitas associadas à marca. O campeonato mundial oficial da franquia, *The International* (TI), iniciou sua história em 2011 apresentando uma premiação total inédita de 1,6 milhão de dólares. Nos anos subsequentes, a implementação de sistemas de financiamento coletivo integrados ao jogo (com a reversão de frações de compras de cosméticos virtuais para o montante de premiação dos atletas) impulsionou os valores globais.

Em 2017, na sétima edição do campeonato mundial (TI 7), o montante acumulado superou a marca de 23 milhão de dólares, com a entrega de aproximadamente 11 milhões de dólares à equipe campeã. Essa distribuição

representou uma cota de prêmios individual aproximada de 2,2 milhões de dólares por jogador vencedor, superando premiações de torneios tradicionais de elite como o Aberto de Golfe dos Estados Unidos (*U.S. Open*). Posteriormente, as premiações acumuladas atingiram patamares superiores a 40 milhões de dólares, consolidando a marca *Dota 2* como um dos principais vetores econômicos da indústria competitiva.

Esse vertiginoso crescimento econômico gerou reflexões críticas na literatura jurídica acerca da legitimidade da apropriação corporativa do trabalho voluntário comunitário. O conflito de interesses entre o labor cooperativo descentralizado e a acumulação econômica corporativa é caracterizado por analistas como uma assimetria estrutural inerente à economia digital. As empresas detentoras dos direitos de plataforma dispõem de assessoria jurídica especializada e recursos econômicos substanciais para ditar as regras contratuais de apropriação por meio de contratos de adesão unilaterais. Por sua vez, as comunidades de criadores e modificadores operam em ambientes regidos por trocas informais de reputação, destituídos de representação legal e de salvaguardas contratuais capazes de blindar a autoria intelectual de suas produções.

Referências

- The Fight For Dota: Behind The Power Struggle Between Blizzard And Valve,
<https://esportslegal.news/2025/11/28/the-fight-for-dota-blizzard-v-valve/>
- Owning The World's Biggest eSport: Intellectual Property and DotA - Harvard Journal of Law & Technology, <https://jolt.law.harvard.edu/assets/articlePDFs/v31/Owning-the-Worlds-Biggest-eSport-David-Tan.pdf>
- Intellectual Property Bulletin - Winter 2018 | Fenwick,
<https://www.fenwick.com/insights/publications/intellectual-property-bulletin-winter-2018>
- Blizzard V Lilith | PDF | Derivative Work | Summary Judgment - Scribd,
<https://www.scribd.com/document/367279959/Blizzard-v-Lilith>
- Overview of Dota 2 Gameplay and History | PDF - Scribd,
<https://www.scribd.com/document/727322389/DOTA-2-Introduction>
- Video game modding in the U.S. intellectual property law: Controversial issues and gaps,
<https://www.digitallawjournal.org/jour/article/view/119>
- Notice of Opposition Opposer Information Applicant Information Goods/Services Affected by Opposition Grounds for Opposition Mark - TTABVue - USPTO,
<https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91202572-OPP-1.pdf>
- Blizzard Entm't, Inc. v. Lilith Games (Shanghai) Co., No. 3:15-cv-04084-CRB (N.D. Cal. May 16, 2017) - Fastcase Public Documents,
<https://public.fastcase.com/WI%2B2t%2BeVuI35%2FN70vAMFZhCWmWUKimIMu%2Fue0whaKxDraXBF%2BKvNc0o4V7%2BLiKDFOmzIUJBosK5iXIsmdRYEVg%3D%3D>
- Blizzard files opposition to Valve's Dota trademark | Shacknews,
<https://www.shacknews.com/article/72419/blizzard-files-opposition-to-valves-dota-trademark>
- Blizzard suing Valve over name "DOTA" : r/DotA2 - Reddit,
https://www.reddit.com/r/DotA2/comments/piztc/blizzard_suing_valve_over_name_dota/
- Blizzard's claim that it owns Warcraft 3 mods isn't just the standard fine print | PC Gamer,
<https://www.pcgamer.com/blizzards-claim-that-it-owns-warcraft-3-mods-isnt-just-the-standard-fine-print/>
- The EULA: Analysis + Proposal - Custom Games - Warcraft III: Reforged Forums,
<https://us.forums.blizzard.com/en/warcraft3/t/the-eula-analysis-proposal/22214>
- Heroes Charge into Copyright Battle - Patent Arcade,
<https://www.patentarcade.com/2019/07/heroes-charge-into-copyright-battle.html>
- Blizzard Entertainment, Inc. et al v. Lilith Games (Shanghai) Co. Ltd. et al, No. 3:2015cv04084 - Document 35 (N.D. Cal. 2015) - Justia Law, <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/california/candce/3:2015cv04084/290949/35/>
- Skeleton King Returns :: Dota 2 综合讨论,
<https://steamcommunity.com/app/570/discussions/0/540744934244595309/?l=schinese>

- ELI5: How did Valve get the DotA trademark even though Defense of the Ancients is a mod for Blizzard's Warcraft 3? - Reddit,
https://www.reddit.com/r/explainlikeimfive/comments/3zzj12/eli5_how_did_valve_get_the_dota_trademark_even/
- Blizzard and Valve settle ongoing 'Dota' trademark controversy - Game Developer,
<https://www.gamedeveloper.com/business/blizzard-and-valve-settle-ongoing-dota-trademark-controversy>
- Blizzard and Valve settle DOTA argument, Blizzard DOTA is now Blizzard All-Stars - Engadget,
<https://www.engadget.com/2012-05-11-blizzard-and-valve-settle-dota-argument-blizzard-dota-is-now-bl.html>
- What happened to skeleton king? : r/DotA2 - Reddit,
https://www.reddit.com/r/DotA2/comments/1y82cf/what_happened_to_skeleton_king/
- What has been(will be) changed in dota 2 due to copyright? : r/DotA2 - Reddit,
https://www.reddit.com/r/DotA2/comments/1xwqpp/what_has_beenwill_be_changed_in_dota_2_due_to/
- Skeleton King removed from Dota 2 - GameSpot, <https://www.gamespot.com/articles/skeleton-king-removed-from-dota-2/1100-6436562/>
- Skeleton King/Changelogs - Liquipedia Dota 2 Wiki,
https://liquipedia.net/dota2/Skeleton_King/Changelogs
- UCool Ducks Video Game Copyright Claims | Courthouse News Service,
<https://www.courthousenews.com/ucool-ducks-video-game-copyright-claims/>
- Warcraft III: Reforged Custom Game Copyrights Automatically Owned by Blizzard - Wccfttech,
<https://wccfttech.com/warcraft-iii-reforged-custom-games-blizzard-owns/>
- Blizzard's EULA for map editor claims that all content created in it is their sole property,
<https://law.stackexchange.com/questions/48697/blizzards-eula-for-map-editor-claims-that-all-content-created-in-it-is-their-so>
- Enquiries of War3 custom games policy under Microsoft - Blizzard Forums,
<https://us.forums.blizzard.com/en/warcraft3/t/enquiries-of-war3-custom-games-policy-under-microsoft/27842>
- Warcraft III Art Tools - Informations légales - Blizzard Entertainment, <https://www.blizzard.com/fr-fr/legal/a6724bff-f462-4e12-a59c-d1e2935dfd92/warcraft-iii-art-tools>
- Welcome to the Battle.net Web Site!, <https://classic.battle.net/mod/help.shtml>
- Blizzard automatically owns any and all Warcraft 3: Reforged custom games,
<https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/blizzard-automatically-owns-any-and-all-i-warcraft-3-reforged-i-custom-games>
- Warcraft III: Reforged adds new Terms of Use language to capture rights to user created custom maps. - MYuen Law, <https://www.myuenlaw.com/blog/warcraft-iii-reforged-adds-new-terms-of-use-language-to-capture-rights-to-user-created-custom-maps>
- Warcraft 3 Reforged EULA gives Blizzard total ownership of all custom games,
<https://www.gamesindustry.biz/warcraft-3-reforged-eula-gives-blizzard-total-ownership-of-all-custom-games>

Custom Game Acceptable Use Policy - Informations légales - Blizzard Entertainment,
<https://www.blizzard.com/fr-fr/legal/2749df07-2b53-4990-b75e-a7cb3610318b/custom-game-acceptable-use-policy>

Custom Game Acceptable Use Policy - Legal - Blizzard Entertainment,
<https://www.blizzard.com/legal/2749df07-2b53-4990-b75e-a7cb3610318b/custom-game-acceptable-use-policy>

Warcraft 3 Reforged TOS requires handover of the "moral rights" to any custom map (x-post /r/games) - Reddit,
https://www.reddit.com/r/pcgaming/comments/evn2af/warcraft_3_reforged_tos_requires_handover_of_the/

For all of you aspiring map makers - General Discussion - Warcraft III - Blizzard Forums,
<https://us.forums.blizzard.com/en/warcraft3/t/for-all-of-you-aspiring-map-makers/14508>

Warcraft 3 Reforged TOS requires handover of the "moral rights" to any custom map - Reddit,
https://www.reddit.com/r/Games/comments/evitu7/warcraft_3_reforged_tos_requires_handover_of_the/

Bring back Patch 1.31. Now - Page 4 - General Discussion - Warcraft III: Reforged Forums,
<https://us.forums.blizzard.com/en/warcraft3/t/bring-back-patch-131-now/24238?page=4>

Blizzard owns any custom Warcraft 3: Reforged games you make,
<https://blizzardwatch.com/2020/01/31/blizzard-owns-custom-warcraft-3-reforged-games-make/>

Reforged changes to World Editor's EULA: copyrighted materials no longer allowed in mods; intellectual property of the maps now belongs to Blizzard : r/warcraft3 - Reddit,
https://www.reddit.com/r/warcraft3/comments/evyb05/reforged_changes_to_world_editors_eula/

Blizzard's Warcraft III terms means it owns all custom games,
<https://www.gamereactor.eu/blizzards-warcraft-iii-terms-means-it-owns-all-custom-games/>

Case 3:15-cv-04084-CRB Document 162 Filed 05/16/17 Page 1 of 22 - GovInfo,
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-cand-3_15-cv-04084/pdf/USCOURTS-cand-3_15-cv-04084-6.pdf

Sinop-MT

Celular:
[66] 99971-7991

Email:
contato@viniciusheming.com